

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5858/2538

ธนาคาร ไทย ทนุ จำกัด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สหชน กิจ
ไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จิวเฮเส็ง
กับพวก

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 24, มาตรา 119

กรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้าน จะใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยดำเนินการทวงหนี้จากลูกหนี้ของจำเลยตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 นั้น สิทธิเรียกร้องของจำเลยต้องมียู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เพราะเหตุว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ไม่ว่าจะพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตามจำเลยย่อมไม่มีอำนาจจัดกิจการและทรัพย์สินของตนเอง อำนาจดังกล่าวตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านเพียงผู้เดียวตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 6,22,24

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2526 ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของจำเลยทั้งสาม ผู้คัดค้านเห็นว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องหลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นจำนวน 3,808,901.20 บาท อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ร้องปฏิเสธหนี้ที่ผู้คัดค้านสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ร้องเป็นหนี้จำนวน 2,426,332.45 บาท จึงมีหนังสือแจ้งยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 2,426,332.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยต่อผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยที่ 1 ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดได้มีการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์และลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ถือว่าบุคคลทั่วไปได้ทราบคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของจำเลยทั้งสามแล้ว การที่จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดแล้ว เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 การชำระหนี้ตกเป็นโมฆะ ผู้ร้องต้องชำระคืนในฐานะลามิควรได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาหลายประการ แต่ก่อนที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้อง เห็นควรวินิจฉัยก่อนว่าผู้คัดค้านมีอำนาจดำเนินการทวงหนี้จากผู้ร้องตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 หรือไม่ เห็นว่า กรณีที่ผู้คัดค้านจะใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ดำเนินการทวงหนี้จากลูกหนี้ของจำเลยที่ 1 ได้นั้น สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 จะต้องมียุ่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เพราะเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วจำเลยที่ 1 ย่อมไม่มีอำนาจจัดการและทรัพย์สินของตนเอง อำนาจดังกล่าวตกอยู่แก่ผู้คัดค้านแต่ผู้เดียวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 จำเลยที่ 1 ย่อมหมดอำนาจที่จะกระทำการด้วยตนเองได้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามที่ผู้คัดค้านอ้างคือ จำเลยที่ 1 นำเงินไปชำระหนี้แก่ผู้ร้องเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว อันเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 กระทำการล่วงละเมิดอำนาจของผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24 ก็ตาม แต่สิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระไปแล้วคืนเกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 แล้ว จึงไม่ใช่หนี้ที่เกิดก่อนพิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้านจึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เรียกร้องให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน 2,426,332.45 บาท แก่ผู้คัดค้านได้ ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องต่อไป ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวินิจฉัย-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 22,24 เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ แล้วลูกหนี้อย่อมหมดอำนาจที่จะจัดการทรัพย์สินและดำเนินกิจการงานของตนต่อไป อำนาจย่อมตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายที่จะจัดการหรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไปแทนลูกหนี้ มาตรา 22 พระราชบัญญัติล้มละลายใช้คำว่า "เมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์" ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ (2) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่นและมาตรา 24 ก็ใช้คำเช่น เดียวกันว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์" ของลูกหนี้แล้วห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจการของตนดังนั้นเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วไม่ว่า พักทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อำนาจในการจัดกิจการทรัพย์สินรวม ทั้งการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลอื่น จึงตกอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังที่บัญญัติอยู่ในมาตรา 119 ที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่มีต่อบุคคลอื่นแทนลูกหนี้ได้ แต่คำพิพากษาศาลฎีกาและ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4561/2536 ได้ตัดสินในแนวเดียวกันว่าการใช้สิทธิเรียกร้อง ของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเรียกร้องแทนลูกหนี้ตามมาตรา 119 นั้น ต้องเกิดก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าจะไม่ตรงกับบทบัญญัติ มาตรา 22 และมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติล้มละลายซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ตัด อำนาจของลูกหนี้ในการจัดการทรัพย์สินและกิจการของตนเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แล้ว ดังนั้น ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แม้จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่

ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็ตามลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน และกิจการของตนได้ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องกับบุคคลอื่นในวันเดียวกันกับวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ก็เป็นได้ ถ้าหากพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งสองฉบับแล้วเห็นได้ว่าสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้ตามมาตรา 119 นั้น สิทธิเรียกร้องต้องเกิดก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ทำให้เห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมไม่มีอำนาจใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่เป็นก่อนที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับเจ้าหนี้ของลูกหนี้รายอื่น ๆ ได้และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 22 และ 24 ที่ใช้คำว่า "เมื่อศาลพิทักษ์ทรัพย์" เท่านั้น นพคุณไชยเทพ